2. 헌법과 헌정구조(1)

2026. 3. 10.

강사 김수인 (suin726@snu.ac.kr)

수업 내용

- 헌법이란 무엇이며, (정치학에서) 왜 중요한가?
- 제헌헌법의 제정 과정
- 제헌헌법의 특징

헌법이란 무엇인가

1) 헌법(憲法, Constitution): 국가를 운영하는 가장 근본적인 규칙이자 원칙

"헌법은 국민적 합의에 의해 제정된 국민생활의 최고 도덕 규범이며
정치생활의 가치규범으로서 정치와 사회질서의 지침을 제공하고 있기 때문에
민주사회에서는 헌법의 규범을 준수하고 그 권위를 보존하는 것을 기본으로 한다."
(헌법재판소, 1989, 88헌가6 판결)

- 국가 법질서의 정점에 있는 최고법
- 국가의 기본 질서, 정치 조직의 구성, 권력의 구조와 행사 방식, 국민의 기본권 등을 규정하는 종합적 규범
- 국가공동체의 정체성과 방향성 제시

*** 헌법 전문 링크:**
https://www.law.go.kr/lsSc.do?section=&menuId=1&subMenuId=15&tabMenuId=81&eventGubun=060101&query=%EB%8C%80%ED%95%9C%EB%AF%BC%EA%B5%AD%ED%97%8C%EB%B2%95#undefined

헌법이란 무엇인가

2) 대한민국 헌법의 구성

- 전문
- 제1장 총강
- 제2장 국민의 권리와 의무
- 제3장 국회
- 제4장 정부
  - 제1절 대통령
  - 제 2절 행정부(국무총리와 국무위원, 국무회의, 행정각부, 감사원)
- 제5장 법원
- 제6장 헌법재판소
- 제7장 선거관리
- 제8장 지방자치
- 제9장 경제
- 제10장 헌법개정
- 부칙

헌법이란 무엇인가

3) 헌법의 핵심 기능

- 기본권 보장: 국민의 자유와 권리(자유권, 참정권, 행복추구권 등)를 보호
- 권력 조직과 통제: 국가 권력의 한계를 설정하고 권력 남용을 방지
- 법 체계의 기초: 다른 모든 법률이 따라야 할 '대원칙'을 제시
- 입법 절차 규정: 법이 제정되는 과정과 요건을 명시

4) 헌법과 다른 법규범의 차이

- 모든 법률은 헌법에 부합해야 함. 헌법에 위배되는 법률은 효력을 상실함
- 정치적 분쟁과 갈등 상황에서 최종적인 판단 기준으로 작용
- 엄격한 개정 절차 – 변경 및 수정이 어려움
  - 한국 헌법의 개정 요건: 국회 재적의원 2/3 찬성, 국민투표에서 유효표의 과반수 찬성
  - 미국 헌법의 개정 요건: 전체 주의 3/4(50개 주 중 38개 이상)가 주 의회에서 비준

[참고] 법령의 위계질서: 헌법과 다른 법규범과의 관계

- **법규범:** 국민의 권리를 지키고 국가를 운영하기 위해 국가구성원들이 합의한 약속
- 헌법 – 법률 - 대통령령(시행령) - 총리령, 부령(시행규칙) -행정규칙(훈령, 예규, 고시, 지침 등)
- 법규범 뿐 아니라 정부의 정책과 행위도 모두 헌법이 제시하는 원칙에 부합해야 함.
- "하위 법은 상위 법에 위배되어서는 안됨"

헌법과 민주주의

민주주의의 기본 원리 (Dahl, 1971)

- 국민주권 (popular sovereignty)
- 정치적 대표성 (representation)
- 다수결 원리 (majority rule)
- 참여 (participation)와 경쟁 (contestation)

But, "다수의 폭정 (tyranny of the majority)", 소수 권리 침해 등 가능성

-> 헌법적 민주주의(constitutional democracy) 개념 등장 – Elster, 1993

헌법적 민주주의

- "민주주의는 헌법적 제약 속에서 작동해야" (Elster, 1993)
- 기본권과 법치를 존중하는 '제한된 민주주의'
- 민주주의: 국민의 의사를 반영하는 과정, 헌법: 그 과정이 정의롭도록 보장하는 틀
- 헌법 = 민주주의를 가능하게 하면서도 동시에 그 한계를 설정하는 이중적 기능 수행

➔ **헌법적 민주주의란, 민주적 정당성(다수결 원칙)과 법치주의(헌법적 가치 보호) 사이의 균형을 유지하는 것**

민주화 이후 한국 정치의 헌법적 긴장과 갈등

- 정치적 갈등에서 '심판자'로서의 헌법
  - 정치 권력 간 갈등이 헌법적 논쟁으로 이어지는 경향
  - 헌법재판소가 정치적 갈등의 최종 해결자로 부상

① 노무현대통령탄핵소추기각(2004)

② 행정수도 이전 위헌 결정(2004)

③ 통합진보당 해산(2014)

④ 박근혜 대통령 파면(2017)

⑤ 윤석열 대통령 파면(2025)

2004년 헌법재판소의 수도이전법 위헌 결정

7명(헌법 130조 위반)
"수도 서울은 관습 헌법 해당, 헌법 개정 절차부터 거쳐야"

1명(헌법72조 위반)
"수도 이전은 국가 중요 정책…국민투표권 침해"

1명(각하)
"관습헌법 인정 어려워… 국민투표는 대통령 재량권"

정치학에서 헌법의 의미

- 권력 배분의 규칙
- 정치 질서의 기본 틀
- 정치 세력 간 타협의 산물
- 정치 권력은 헌법을 통해 조직됨
- 정치 갈등은 헌법 해석을 통해 해결되기도 함
- 헌법은 정치 질서를 안정시키는 제도적 장치

➔ 헌법은 정치 질서의 제도적 기반

한국 헌법의 탄생

1945년 해방 이후, “어떤 국가를 만들 것인가?”

- 1945년 8월 15일, 조선총독부 중심 식민 통치 질서 붕괴
- But, 해방이 곧바로 안정된 독립국가의 성립을 의미한 것은 X

해방 이후, 제기된 근본적인 질문

- 어떤 정치 체제와 통치 형태를 가진 국가를 세울 것인가
- 누가 새로운 국가를 대표할 것인가
- 한반도 전체 통일 정부? 남한만의 정부?

➔ 단순한 행정 조직의 재건 문제가 아닌, 국가의 정통성, 대표성, 영토의 범위, 체제 선택을 둘러싼 정치적 경쟁이 시작

제헌헌법 제정과 정부의 수립

- 1945년 해방과 함께 한반도는 미,소 군에 의해 분할 점령
- 해방 직후에는 통일 정부 수립 구상 존재했었으나, 미소공동위원회 결렬과 UN의 개입 등으로 통일정부 수립 실패
- 1948년 5월 10일 남한 단독 선거 실시 - 제헌국회 구성
  - 198인 선출(이후 2인 포함)
  - 초대 국회의장: 이승만, 부의장: 신익희, 김동원
  - 한민당계: 약 33~35%, 독립촉성국민회: 약 30~33%, 무소속: 약 23~30%
- 1948년 7월 17일 제헌헌법 제정 -> 초대 대통령으로 이승만 선출
- 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립

아이를 업고 투표하는 여인과 할아버지(1948)

제헌헌법의 제정

- **제 1대 국회의 목표:** 새로운 국가의 헌법을 제정, 그 중에서도 '통치 형태'의 결정
- **헌법기초위원회 구성**(1948. 6. 3.)
  - 30인의 주요 구성: 한민당이 다수
  - 유진오 등의 원안을 중심으로 초안을 작성, 6월 3일~22일까지 총 16회 회의 후, 최종 헌법안 본회의 상정
  - 이후 국회 본회의에서 3독회
  - 헌법안 국회 통과(7. 12.), 국회의장 제헌헌법안에 서명 및 공포(7. 17.)

Q. 제헌국회가 가장 크게 논쟁했던 문제는 무엇에 대한 것이었을까?

Q. 어떻게 헌법 제정이 한 달 정도밖에 걸리지 않았던 것일까?

제헌헌법의 제정의 핵심 쟁점: 정부형태

대통령제의 채택

- 유진오 등의 원안 + 한민당: 의회 중심제(내각제) 선호
- 한민당, 제헌 국회 내 다수파를 형성하고 있었기 때문에 의회 중심 체제일수록 유리
- But, 이승만, 대통령제 강경하게 주장하여 6월 21~22일에 걸쳐 대통령제를 중심으로 의원내각제의 요소를 포함한 정부형태 안으로 최종 결정됨.

헌법 초안: 변경 전

- 대통령은 상징적인 최고 지도자
- 국무총리가 실질적인 내각 운영자
- 양원제: 민의원, 참의원
- 대통령은 국회 양원 합동회의에서 선출되고 민의원에 대한 해산권을 가짐
- 총리는 대통령이 임명하고 민의원이 승인
- 국무위원은 총리가 제청하고 대통령이 임명
- 국회는 국무원 불신임권을 가짐

최종 헌법안: 한국형 대통령제

- 대통령이 행정부 수반; 부통령이 있음
- 대통령과 부통령은 국회에서 간선으로 선출됨
- 대통령의 국회해산권, 국회의 국무원 불신임권 삭제
- 국무총리는 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명
- 국무회의 의결; 국무총리와 국무위원이 국회 출석
- 장관이 국무위원 겸임
- 대통령의 국무에 국무총리와 국무위원의 서명 필요
- 정부의 법률안 및 예산안 제출권 허용

제헌헌법의 특징(1): 기본 이념

임시정부 법통의 계승

- 1919년 대한민국 임시정부 헌법(임시정부 약헌)의 법통 계승
- 독립운동의 정신과 민족 자결 원칙 계승

➔ 대한민국의 정통성을 독립운동과 임시정부에 연결

기본권과 자유민주주의의 선언

- 개인의 자유와 기본권 보장
- 국민주권, 민주적 의사결정 등 민주적 절차를 통한 정치 운영

➔ 정치체제의 기본 이념

통일 지향성

- 한반도 전체를 국가 영토로 규정
- 분단 극복을 국가적 목표로 제시

제헌헌법의 특징(2): 권력 구조와 경제 질서

대통령제와 의원내각제의 절충

- 대통령 임기 4년, 1회 중임 허용, 대통령 국회 간선, 부통령
- 국무총리, 국무원(의결기관), 정부의 법률안 및 예산안 제출권
- 의원-장관 겸직 허용 등

삼권분립 원칙

- 행정부, 입법부, 사법부 - 견제와 균형

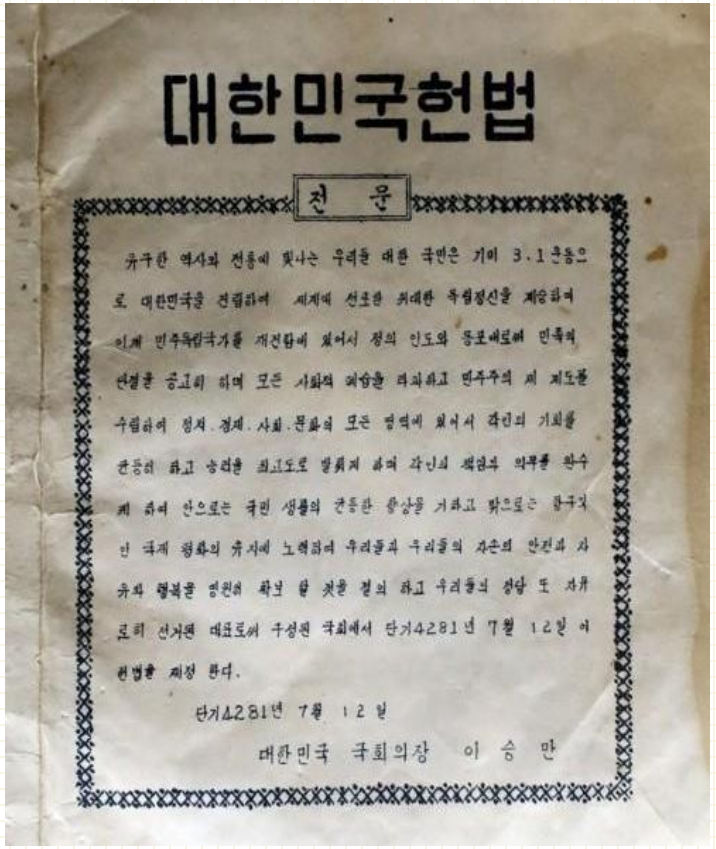
경제 조항과 국가의 경제적 역할

- 국가가 경제를 계획 및 관리할 수 있는 권한 강조
- '공공복리 증진을 위한 경제'를 운영할 것을 명시
- '이익분배균점권' 규정: 생산과 이익이 사회 구성원에게 공정하게 분배될 수 있도록 함.

➔ 일부 사회주의적 요소 도입

[참고] 제헌헌법 전문

"유구한 역사와 전통에 빛나는 우리들 대한국민은 기미 삼일운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립정신을 계승하여 이제 민주독립국가를 재건함에 있어서 정의인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하며 모든 사회적 폐습을 타파하고 민주주의 제 제도를 수립하여 정치, 경제, 사회, 문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고 능력을 최고도로 발휘케 하며 각인의 책임과 의무를 완수케 하여 안으로는 국민생활의 균등한 향상을 기(期)하고 밖으로는 항구적(恒久的)인 국제평화의 유지에 노력하여 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보할 것을 결의하고 우리들의 정상 또는 자유로이 선거된 대표로서 구성된 국회에서 단기4281년 7월 12일 이 헌법을 제정한다."



대한민국헌법

전 문

유구한 역사와 전통에 빛나는 우리들 대한 국민은 기미 3.1운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립정신을 계승하여 이제 민주독립국가를 재건함에 있어서 정의 인도와 동포애로써 민족의 단결을 공고히 하며 모든 사회적 폐습을 타파하고 민주주의 제 제도를 수립하여 정치. 경제. 사회. 문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고 능력을 최고도로 발휘케 하며 각인의 책임과 의무를 완수케 하여 안으로는 국민 생활의 균등한 향상을 기하고 밖으로는 항구적인 국제 평화의 유지에 노력하여 우리들과 우리들의 자손의 안전과 자유와 행복을 영원히 확보 할 것을 결의 하고 우리들의 정당 또 자유로히 선거된 대표로써 구성된 국회에서 단기4281년 7월 12일 이 헌법을 제정 한다.

단기4281년 7월 12일

대한민국 국회의장 이 승 만

제헌절 행사, 헌법 제정 재현 공연 (2019. 7. 17.) https://www.youtube.com/watch?v=5WNmFXyypxg

정리

- 헌법은 국가를 운영하는 가장 근본적인 규칙이자 원칙으로, 모든 법률의 상위에 위치
- 국가권력의 구조와 행사 방식, 국민의 기본권을 규정하는 종합적 규범
- 민주적 정당성(다수결)과 법치주의(헌법적 가치 보호) 사이의 균형이 중요
- 권력행사의 헌법적 한계를 인식하고 자발적으로 준수하는 자세
- 헌법을 지키지 않으면 정치적 갈등 해결의 기준 상실, 기본권 침해, 민주주의 퇴행 등의 위험
- 1948년 제헌헌법: 이념 대립과 정치적 불안정을 해결하고 새로운 자주 독립국가의 틀을 마련
- 제헌헌법의 주요 특징: 임시정부 법통 계승, 자유민주주의 선언, 삼권분립과 대통령제-의원내각제 절충 등

생각해 볼 질문

Q. 헌법은 고정된 규범이어야 하는가, 아니면 시대적 변화에 대응하여 유연하게 수정 및 제정되어야 하는가?

- 현대 사회 변화에 맞춰 어떤 새로운 권리와 가치를 헌법에 반영해야 할까?

Q. 헌법은 우리의 삶에 실제로 얼마나 영향을 미치는가?

- 단지 상징적이고 선언적인 존재인가 아니면 우리의 일상을 규정하는 실제적인 규범인가?

Q. 헌법은 정치 위에 있는 규범인가, 아니면 정치 안에서 해석되는 규범인가?

- 헌법재판소의 결정이나 헌법 조항의 해석이 정치적 논쟁이 될 수 있는가?